

시정·기관주의 요구 및 통보

1. 제 목 : 특별휴가 운영 부적정

2. 관계기관 : ■■■■실, ※※·■■·■■·☆☆★★병원, ■■■·▶▶·■■★★요양원

3. 내 용

가. 업무개요

우리 공단은 「복무규정」에 따라 사회통념 및 관례상 특별한 사유가 있는 경우에 한하여 직원에게 특별휴가를 부여하고 있습니다.

나. 코로나19 특별휴가 운영에 관한 사항

1) 관계법령 및 판단기준

공단 「복무규정」 제31조(특별휴가) 제14항에 따르면 직원은 특별한 사정에 의하여 이사장이 인정하는 경우 그 인정한 기간에 대하여 휴가를 받을 수 있도록 되어 있습니다.

공단은 코로나19 확산 대응에 따른 직원들의 노고에 대한 보상차원으로 '21년 말부터 노사합의를 통해 코로나19 특별휴가를 도입·운영하였으며, ◆◆◆◆부에서 시달한 「2022년 임금 및 단체협약 체결 및 보수규정 등 개정 관련 후속조치 안내 (☎☎-####, '22.12.19)」에 따른 코로나19 특별휴가 운영기준은 [표 1]과 같습니다.

[표 1] 코로나19 특별휴가 운영기준(기준일 : '22.11.22)

--

다. 감정노동휴가 운영 부적정

1) 관련법령 및 판단기준

공단 「복무규정」 제31조(특별휴가) 제13항에 따르면 직원이 감정노동에 따른 휴가를 청구한 경우 연 2일 부여할 수 있으며, 대상 및 적용범위 등 세부적인 사항은 이사장이 따로 정하도록 되어 있습니다.

공단은 신규입사자의 감정노동휴가 부여 기준에 대하여 별도로 노사합의를 진행하였으며, ◆◆◆◆부 「2022년 임금 및 단체협약 체결 및 보수규정 등 개정 관련 후속조치 안내(☞☞-####, '22.12.19)」 문서에 따른 신규입사자 감정노동휴가 부여 기준은 [표 4]와 같습니다.

[표 4] 신규입사자 감정노동휴가 부여기준(기준일 : '23.1.1)

--

따라서 공단 직원은 감정노동휴가 부여 기준에 따라 휴가를 사용하되, 감정노동휴가를 우선 사용한 후 당해연도 근무일수 충족이 불가능한 경우에는 연차로 대체하거나 급여에서 정산하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 '25년 ☆☆★★병원 종합감사 시 '23~'24년 공단 직원의 감정노동휴가 사용현황을 확인한 결과, [표 5]와 같이 신규입사자가 근무일수 충족 전 감정노동휴가를 사용하고 근무일수 ##일 또는 ###일 이내에 퇴사하였음에도 불구하고 감정노동휴가 초과 사용분에 대하여 퇴직 시 연차수당(퇴직급여)에서 차감되지 아니한 사실이 확인되었습니다.

[표 5] '23~'24년 퇴직자 감정노동휴가 초과 사용 내역

라. 특별휴가 소급 운영에 관한 사항

1) 관련법령 및 판단기준

공단 「복무규정」 제34조(휴가의 승인)에 따르면 직원이 복무규정에 의한 휴가를 얻고자 할 때에는 이사장은 특별한 사정이 없는 한 승인하여야 하며, 다만 부득이한 사유로 인하여 사전에 승인을 받지 못한 경우에는 그 사유를 명백히 하여 사후 승인을 받을 수 있도록 되어 있습니다.

따라서 직원이 휴가를 사용하고자 할 때에는 원칙적으로 휴가 사용 전에 부서장에게 승인을 받아야 하며, 부서장 승인에 따라 이미 실시된 근태를 부득이한 사유 없이 사후에 변경하는 행위는 허용하지 말아야 할 것입니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 '25년 ☆☆★★병원 종합감사 시 '24년 공단 직원의 특별휴가 사용현황을 확인한 결과, [표 6]과 같이 ■■■☆☆★★병원에서 기존에 사전승인을 받아 사용한 연차유급휴가에 대해 '24년 12월에 해당일의 근태 결재 일괄 취소 후 여성 보건휴가 등의 특별휴가로 최대 ###일까지 소급하여 사후 변경승인 받은 사례가 확인되었습니다.

[표 6] '24년 12월 특별휴가 근태 일괄 사후 변경승인 현황

이같은 근태 사후변경 사유를 살펴보면, ◆◆◆◆부 「2024년 연차유급휴가 사용촉진제도 실시(♀♀-####, '24.6.21)」 문서 통보에 따라 연봉제 및 일반 직원의 연차 의무사용률이 전년(##%) 대비 상향(연봉제: ##%, 일반직원: ##%) 적용 되었다가, '25년 임금피크제 예정자의 경우 연차수당이 퇴직급여에 반영된다는 사유로 내부합의를 통해 연차 의무사용률을 뒤늦게 ##%로 조정하게 되자 이에 따른 연차수당 보전 목적에 의해 이루어진 것으로 확인됩니다.

그러나 휴가는 사전승인이 원칙이며 연차 의무사용률 조정이 이미 실시된 근태를 사후에 변경할 사유가 되지 않는 점, 특히 여성보건휴가는 생리기간 중 휴식을 위한 목적으로 부여하는 휴가로서 특성상 근태일 이후에 해당 사유가 발생했음을 인정하기 어려운 점, 휴가 변경자의 ##%(##명 중 ##명)가 '24년 이전 5년 이내 여성보건휴가를 사용한 기록이 없는 점, 여성보건휴가 사용 시 특별한 증빙 제출이 필요하지 않은 점 등을 미루어 볼 때 이와 같은 사후변경은 특별휴가의 목적 및 절차에 반하는 휴가사용이라 할 수 있습니다.

따라서 휴가 운영 시 반드시 사전승인에 의해 이루어지도록 하고, 부서장 승인에 따라 이미 실시된 근태를 부득이한 사유 없이 사후에 변경하는 사례가 발생하지 않도록 부서장(근태관리자)의 철저한 관리·감독이 필요한 것으로 확인됩니다.

4. 관계기관 의견

※※·■■·□□☆☆★★병원, ★★원, ■■■▶▶·□□★★요양원에서는 감사결과에 대하여 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

- ※※·■■·□□☆☆★★병원장, ■■■▶▶·□□★★요양원장은
 - (나)·(다)관련, 미정산 된 코로나19특별휴가 및 감정노동휴가 사용분 ㉔㉔원을 환수하시기 바랍니다.(시정)
- ■■■☆☆★★병원장은
 - (라)관련, 휴가 사용이 목적에 맞게 이루어질 수 있도록 직원 근태관리를 철저히 하시기 바랍니다.(통보)
- ▲▲이사는
 - (라)관련, 무분별한 근태 사후 변경 사례가 발생하지 않도록 각 소속기구에 근태 승인 기준에 대해 명확하게 안내하시고,(통보)
 - (라)관련, 연차 적용대상별 의무사용률 기준을 명확히 수립하고 기준에 따른 연차 의무사용률 관리를 철저히 하시기 바라며,(통보)
 - (라)관련, 앞으로 동일사례가 발생하지 않도록 ■■■☆☆★★병원에 「기관주의」 조치 하시기 바랍니다.(기관주의)